

JUZGADO CIVIL - MBJ J.L. ORTIZ
EXPEDIENTE : 00849-2019-0-1714-JR-CI-01
MATERIA : DIVISIÓN Y PARTICIPACIÓN DE BIENES
JUEZ : MEGO ALARCON KELLY JANNETT
ESPECIALISTA : LLAMOCTANTA ATALAYA YONNY RUBEN
PERITO : LUNA ERAZO, LUIS ERASMO
GUERRERO VELÁSQUEZ, EDMUNDO
DEMANDADO : LAZO LÓPEZ, ALEJANDRO
LAZO VIDAURRE, JUANA ROSA
LAZO VIDAURRE, ZORAIDA ALEHLY
DEMANDANTE : LAZO VIDAURRE, NANCY ELIZABETH
AYALA VIDAURRE DE CASTRO, CATALINA
AYALA ALARCON, ROBERTO
AYALA VIDAURRE, ELVIS WILLIAN

RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTISÉIS

José Leonardo Ortiz, ocho de abril

Del año dos mil veintiséis.

AUTOS y VISTOS; Dado cuenta con los autos y estando al escrito que antecede y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que, mediante escrito de fecha siete de noviembre del dos mil veintiséis la demandante Catalina Ayala Vidaurre por intermedio de su Abogada solicita se continúe con el trámite de la subasta ordenada, se señale día y hora de remate, así como se cumpla con el pegado de carteles en el inmueble materia de subasta pública.

SEGUNDO: Que, habiéndose ordenado mediante resolución número veintiuno convocar a remate electrónico judicial a través del sistema de remates electrónicos judiciales – REMAJU, para que se proceda a la subasta pública en primera convocatoria del bien inmueble ubicado en *calle José Olaya N° 224 – Mz. k', Lote 23 AA.HH. Atusparias, hoy Calle Jorge Chávez N° 280 del distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque inscrito en la partida electrónica N° P10021767*, del registro de la propiedad inmueble de la zona Registral N° II- Sede Chiclayo, además, que se ha cumplido con notificar válidamente al Servicio de Administración Tributaria – SAT de José Leonardo Ortiz, conforme se ha ordenado en la resolución número veinticuatro y veinticinco de estos autos, corresponde proseguir con la ejecución del remate electrónico - REMAJU.

Por tales consideraciones, en armonía con el mandato judicial contenido en la resolución número veintiuno y conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 30229 y normas administrativas pertinentes, SE RESUELVE:

1. **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REMAJU, para que se proceda a la subasta pública en **PRIMERA CONVOCATORIA** del bien inmueble ubicado en **Calle José Olaya N° 224 – Mz. K', Lote 23 AA.HH. Atusparias, hoy calle Jorge Chávez N° 280 del distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque inscrito en la Partida electrónica N° P10021767**, del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II- Sede Chiclayo.

2. **CONVÓQUESE** en forma **AUTOMÁTICA** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REMAJU, el SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO y posteriormente el TERCER REMATE ELECTRÓNICO de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REMAJU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, teniendo en cuenta los términos que a continuación se detallan.

- 1) **DESCRIPCIÓN:** Inmueble ubicado en **CALLE JOSÉ OLAYA N° 224 – MZ. K' (K Prima), LOTE 23 AA.HH. ATUSPARIAS, HOY CALLE JORGE CHÁVEZ N° 280 DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque inscrito en la Partida electrónica N° P10021767, del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° II- Sede Chiclayo.**
- 2) **CARGAS Y GRAVÁMENES:** Inscripción de Embargo Coactivo en el asiento N 00007 de la Partida N° P10021767, *ordenada mediante Resolución Coactiva número TRES de fecha 13/10/2023 expedida en el expediente N° 20220004449 por el Ejecutor Coactivo – Abog. Xiomara P. Mayanga Valencia del Servicio de la Administración Tributaria – José Leonardo Ortiz (SAT – JLO), por el monto de S/. 6,000.00 Soles sobre las acciones y derechos y en el porcentaje que le pudiera corresponder al obligado LAZO LOPEZ ALEJANDRO, respecto del inmueble inscrito en la presente partida.*
- 3) **TASACIÓN ACTUALIZADA:** valorización comercial asciende a la suma de **OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 38/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 83, 845.38)** y al tipo de cambio a la fecha del Dictamen en soles, asciende a la suma de **TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 54/100 SOLES (S/ 316, 935.54).**
 - a) **EN PRIMERA CONVOCATORIA;** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a la suma de **CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS y 92/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 55, 896.92)** o al tipo de cambio a la fecha de la referida convocatoria.
 - b) **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base en la convocatoria anterior, ascendente a la suma de **CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE Y 382/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 47, 512.38)** o al tipo de cambio a la fecha de la referida convocatoria.
 - c) **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente al monto de **CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y**

52/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 40, 385.52) o al tipo de cambio a la fecha de la referida convocatoria.

3. **OBLAJE:** Los postores en su oportunidad deberán cumplir con los requisitos para la inscripción del presente remate y pago del oblaje en atención de lo previsto en los artículos 16 y 17 del Reglamento de la Ley N° 30229.
4. **REGÍSTRESE** el Remate en el aplicativo REM@JU que generará automáticamente un cronograma, el que indicará los plazos para la inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación, que contienen las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación del inmueble objeto de remate.
5. **REQUIÉRASE** a los posibles usuarios postores del Remate para que obtengan una **casilla electrónica REM@JU** en el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial – SINOE (<https://casillas.pj.gob.pe>), con el fin de participar en el remate electrónico judicial, precisándose que este constituye el único medio donde será remitido el Certificado Digital de Postor Ganador o la orden de pago para la devolución del depósito de garantía u oblaje.
6. **REQUIÉRASE** al “usuario postor” que deberá efectuar su registro – en línea – en el aplicativo REM@JU, siendo su usuario el correo electrónico que haya consignado para dicho efecto.
7. **CUMPLA** el Secretario Judicial con:
 - a) *Registrar en el aplicativo REM@JU* la información integral del bien a ser rematado y el procedo judicial de procedencia;
 - b) *Colocación de aviso del remate electrónico judicial en el lugar del bien a rematar*, o de ser el caso, será realizado por el personal adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, **consentida o ejecutoriada** sea la presente y una vez cumplidos los requerimientos efectuados en la presente resolución.
8. **NOTIFÍQUESE** con la presente resolución a las partes del proceso, además de los domicilios procesales electrónicos y en sus respectivos domicilios reales señalados en autos, **en el inmueble objeto de remate**, bajo responsabilidad.
9. **AVÓQUESE** al conocimiento del presente proceso, la Jueza que suscribe por disposición superior. -